

1508114-88.2019.8.26.0032
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Roberto Soares Leite
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PATRICK SILVA FERREIRA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

PATRICK SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", cc artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
1ª Vara Criminal
Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio
CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP
Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1508114-88.2019.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1508114-88.2019.8.26.0032
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PATRICK SILVA FERREIRA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

PATRICK SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", cc artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, "caput", do Código Penal.
Segundo a denúncia, no dia 4 de agosto de 2019, por volta de 23h30, o réu trazia

consigo para comercialização ilícita 6,42 gramas de benzoilmetilecgonina (cocaína). A droga estava distribuída em nove porções, acondicionada em microtubos plásticos de cor verde.

Consta que o réu praticou o crime na companhia do adolescente Welikson Leopoldino de Carvalho.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante Portaria (fls.1/2).

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls.110/111).

Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado (fls.185/186).

Encerrada a instrução, na própria audiência, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

Por meio de memoriais de alegações finais, a Defesa requereu a absolvição do réu, por falta de provas. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando-se o regime inicial aberto, com substituição da pena carcerária por restritivas de direitos (fls.214/234).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade do delito está provada pelo laudo químico-toxicológico de fls.38/40.

Ocorre que, em Juízo, não foram colhidas provas suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

A testemunha, policial militar Gleyson Donizete Alves, ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que não se recorda nada sobre os fatos, haja vista o tempo decorrido.

A testemunha, policial militar Ciro Cesar Ravanhani de Lima, ouvido em Juízo, relatou que realizava patrulhamento quando avistou três ou quatro indivíduos na via. Percebeu que um deles passou algo para o menor. O menor tentou dispensar o invólucro que recebeu. Na invólucro havia cocaína. Não se recorda o nome do indivíduo que passou o invólucro para o menor. Não se recorda com quem foi localizado o dinheiro. Não conhecia os indivíduos que foram abordados. O local é conhecido como ponto de venda de drogas.

Interrogado em Juízo, o acusado Patrick Silva Fereira afirmou que trabalha como ajudante de pintor. Negou a prática do crime de tráfico de drogas. Relata que estava na frente da casa do "Ronald", jogando Free Fire (jogo de celular), quando um garoto menor de idade chegou para jogar junto. Logo em seguida, uma viatura virou da esquina; o menor que estava com um "B.O" (droga), o menor jogou por cima do muro, a droga bateu no muro e caiu no chão. Todos foram abordados e levados para plantão da DIG. O menor assumiu a propriedade da droga e os demais foram liberados. Afirma não ser usuário de drogas, diz não conhecer o menor. Relata que atualmente está preso por outro processo, acusado de tráfico de droga.

Desse modo, forçoso reconhecer que não foram colhidas provas suficientes para a condenação do réu. A prova produzida em Juízo não é robusta para demonstrar que o réu repassou o invólucro com a droga para o adolescente. Por conseguinte, incide o princípio in dubio pro reo, o que acarreta a absolvição do acusado.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal para absolver o réu PATRICK SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P. R. I. C.

Araçatuba, 16 de junho de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA